

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 58/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายเจริญ ไกรนรา

โจทก์

นายเล็ก แซ่หลี่

จำเลย

นายเล็ก แซ่หลี่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ให้จำคุก 12 ปี

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสน บาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์ ๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสน บาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>